

Nr. 186 Begründung zur Kabinettsvorlage eines Reichspressegesetzes. 25. November 1936*R 43 II/467, Bl. 199–205 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Als der Nationalsozialismus in Deutschland die Macht übernahm, fand er eine Presse vor, die den Aufgaben dieses wichtigsten Organs der politischen Meinungsführung im nationalsozialistischen Staat nicht gewachsen war. Eine der ersten politischen Notwendigkeiten war daher eine völlige Neugestaltung der Presse. Nachdem bereits in den ersten Tagen nach der Machtübernahme durch Notverordnungen ein vorläufiger Schutz gegen Übergriffe der Presse geschaffen worden war, ergingen im Herbst 1933 drei Gesetze, die für die Presse grundsätzlich neue Voraussetzungen schufen. Es sind dies:

1. Das Gesetz über Wirtschaftswerbung vom 12. September 1933 (RGBl. I S. 625)², das zwar nicht ausschließlich auf die Presse abgestellt war, in seinen Auswirkungen jedoch auf den gesamten Anzeigenteil der Presse entscheidenden Einfluß hatte, indem die Werbung durch Anzeigen im nationalsozialistischen Sinne umgestaltet wurde.

2. Das Reichskulturkammergesetz vom 22. September 1933 (RGBl. I S. 661)³, durch das in der Reichspressekammer eine Organisation für sämtliche Personen geschaffen wurde, die bei der Gestaltung und dem Absatz der Presse tätig werden, vom Verleger bis zum Zeitungshändler.

3. Das Schriftleitergesetz vom 4. Oktober 1933 (RGBl. I S. 713)⁴. Dieses Gesetz hatte den weitaus größten Anteil an der Umformung des Pressewesens. Es verwandelte den Schriftleiter aus einem staatlich überwachten Träger individueller Geistesbetätigung in einen Träger öffentlicher Aufgaben und nahm ihn damit in ein unmittelbares Pflicht- und Verantwortungsverhältnis gegenüber dem Staat. Der Schriftleiter als Gestalter des geistigen Inhalts der deutschen Presse stand im Mittelpunkt des Gesetzes; der Schriftleiterstand wurde rechtlich, wirtschaftlich und menschlich gehoben, er wurde in den Stand gesetzt, seine Unabhängigkeit auch weitgehend gegenüber dem Verleger zu vertreten. Der Schriftleiter wurde daher zu der entscheidenden Person für die Gestaltung der deutschen Presse. Das Gesetz beabsichtigte nicht, den Verleger zurückzusetzen, konnte aber den Verlegerstand in seiner Zusammensetzung von 1933 für die damals sich ergebenden öffentlichen Aufgaben nicht in dem wünschenswerten Maße einsetzen.

Das Pressegesetz von 1874⁵ blieb in seinem überwiegenden Teil in Kraft; es konnte jedoch schon damals erwartet werden, daß die meisten Vorschriften ihre Geltung oder doch ihre praktische Bedeutung verlieren würden, soweit sie sie nicht schon verloren hatten; eine Erwartung, die sich als richtig erwiesen hat.

¹ KabVorl. des RMVP zur Verabschiedung in der Kabinettsitzung am 1. 12. 1936; R 43 II/467, Bl. 189–205; auch in: R 3001/10887, Bl. 23–39; R 5/2858, unfol.; R 5101/23565, unfol. Das Begleitschreiben bemerkte: „Der Entwurf ist mit den Reichsministerien eingehend beraten worden. Dabei ist Zustimmung erzielt worden mit Ausnahme einiger Punkte, die bis zur Kabinettsitzung entschieden werden.“ Zu der realiter überhasteten Vorlage und den keineswegs marginalen Widerständen seitens der Ressorts s. Dok. Nr. 183. Symptomatisch für deren Auffassung war das Votum des GerAss. Büchner, Kabinettsreferent im RKiM, der die Vorlage am 28. 11. „in keiner Weise ausgereift“ und mind. noch einer Chefbesprechung bedürftig befand; R 5101/23565.

² ARH I/2, Nr. 207 P. 7.

³ ARH I/1, Nrr. 204, 206; I/2, Nr. 215 P. 1.

⁴ ARH I/2, Nr. 224 P. 4.

⁵ Reichsgesetz über die Presse vom 7. 5. 1874 (RGBl. S. 65).

Inzwischen sind im Zuge des Ausbaues der Reichskulturkammer die Verleger innerhalb der Reichspressekammer erfaßt und in ihrer gesamten Berufsarbeit weitgehend beeinflußt worden. Der Gedanke des Schriftleitergesetzes, der die Umwandlung einer früher privaten Tätigkeit in eine öffentliche Aufgabe zum Inhalt hat, liegt auch dem Aufbau der Reichskulturkammer zugrunde. Durch die Reichspressekammer sind auch die Verleger aus Trägern privater Wirtschaftsunternehmen in Träger öffentlicher Verantwortung verwandelt worden. Das läßt eine gegenseitige Angleichung des Schriftleitergesetzes und des Reichskulturkammergesetzes als zweckmäßig erscheinen. Der Entwurf bewirkt diese Angleichung. Verbunden wird damit eine Einarbeitung der wenigen Vorschriften des alten Pressegesetzes, die auch jetzt noch nicht entbehrlich sind, jedoch unter Einfügung in die Gedankenwelt des neuen Rechts. Durch den Entwurf wird so die endgültige Einheit des nationalsozialistischen Presserechts hergestellt, d. h. des gesamten Rechts, das allein für die Presse gilt.

Der Entwurf ist infolgedessen nur zu einem verhältnismäßig geringen Teil neues Recht, zum größeren Zusammenfassung des bisherigen. Die sachlichen Hauptunterschiede gegenüber dem bisherigen Zustand sind folgende:

1. Neben dem Schriftleiter wird der Verleger eingeschaltet. Er erhält damit größere Verantwortung, aber auch erweiterte Möglichkeiten zur Einwirkung auf die Gestaltung seiner Zeitung.
2. Die besondere Stellung der Organisation der Schriftleiter, des als Körperschaft des öffentlichen Rechts bestehenden Reichsverbandes der Deutschen Presse wird entbehrlich⁶.
3. Die Berufsgerichte werden aufgehoben⁷. Die Aufhebung hat sich als zweckmäßig erwiesen, da die Berufsgerichte trotz aller aner kennenswerten Bemühungen ihre Entscheidungen nicht immer mit der notwendigen Schnelligkeit trafen. Auch sachlich hat ihre Tätigkeit nicht durchweg befriedigt. Die Richter standen den Erfordernissen der Presse vielfach zu fern, die beisitzenden Schriftleiter oder Verleger standen ihnen zu nahe, d. h. sie konnten oft nicht den genügenden Abstand finden. Die Aufgaben der Berufsgerichte werden nach dem Entwurf vom Präsidenten der Reichspressekammer⁸ im Verwaltungswege wahrgenommen; als Beschwerdeinstanz ist in Anpassung an das Reichskulturkammergesetz über ihm der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda eingeschaltet. Im einzelnen ist zu den Bestimmungen des Gesetzes folgendes zu bemerken:
[...]

Zum Fünften Abschnitt (§§ 37 bis 40)⁹.

Die Vorschriften über die Organisation der Presse unterscheiden sich vom Schriftleitergesetz vor allem dadurch, daß der Reichsverband der Deutschen Presse fortgefallen ist.

Die §§ 37 und 38¹⁰ behandeln den Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda als Träger der obersten Verantwortung für die Erfüllung der Aufgaben der Presse und den Präsidenten der Reichspressekammer als den Leiter des Berufsstandes der Presse. Im § 39 wird die Möglichkeit behandelt, einzelne dem Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda obliegende Aufgaben durch die Landesstellen wahrnehmen zu lassen¹¹. Es ist hierbei an Aufgaben der Unterrichtung der Presse und Führung hinsichtlich ihrer Gestaltung gedacht, nicht dagegen an die Tätigkeit des Reichsmini-

⁶ Dem 1910 als eingetr. Verein des bürgerl. Rechts gegr. Reichsverband der Dt. Presse waren durch die §§ 23–25 des *SchriftleiterG* Körperschaftsrechte verliehen und er gleichzeitig der Aufsicht des RMVP unterstellt worden. Den Vorsitz führte seit 1934 der aus der Redaktion des „Völkischen Beobachter“ hervorgegangene Schriftleiter Wilhelm Weiß. ARH I/2, Nr. 224 Anm. 10; KOSZYK, Dt. Presse III, S. 365, 382.

⁷ Geschaffen als ehrengerichtl. Instanz durch §§ 27–28 *SchriftleiterG*; s. KOSZYK, Dt. Presse III, S. 366, 374.

⁸ Max Amann, auf den die Initiative zum ReichspresseG maßgeblich zurückging.

⁹ Entsprach §§ 33–42 des Erstentw. vom 12. 11. 1936: Dok. Nr. 183, zu Anm. 2f., 14, 25f.

¹⁰ Inhaltl. unverändert gegenüber §§ 33–34 der Erstvorlage; ebd. Anm. 2.

¹¹ KabVorl. § 39 Abs. 2 und 3 gleichlaut. mit Erstvorlage § 35 Abs. 3 und 4; ebd. Anm. 3. § 35 (2) der Erstvorlage war ersatzlos gestrichen. KabVorl. § 39 (1) lautete nun: „Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda kann seine Befugnisse auf dem Gebiet der Presse in den einzelnen Teilen des Reichs durch die Landesstellen seines Ministeriums ausüben lassen. Die Landesstellen sind Reichsbehörden.“

nisters für Volksaufklärung und Propaganda bei der Zulassung und Löschung (§§ 14, 15, 27). Der Entwurf enthält zugleich eine Klarstellung der Eigenschaft der Landesstellen als Reichsbehörden, die gelegentlich bezweifelt worden ist. Die Leiter der Landesstellen sollen zugleich als Landeskulturwalter die örtlich zusammenfassenden Organe der Reichskulturkammer für ihre sämtlichen Einzelkammern sein. Durch Organisationsanordnung ist diese Regelung schon vor mehr als zwei Jahren getroffen worden; sie hat sich bewährt.

§ 40 stellt die einheitliche und ausschließliche Führung der Presse durch den Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda klar¹². Die Vorschrift beabsichtigt nicht, Einwirkungen anderer Stellen auf die Presse schlechthin auszuschließen. Einrichtungen wie die Pressekonferenz der Reichsregierung sowie auch örtliche Pressekonferenzen bei den Landesstellen des Ministeriums haben sich als außerordentlich wertvolles und unentbehrliches Mittel für die Presseführung erwiesen und sollen in keiner Weise eingeschränkt werden, sie sind durch den Wortlaut von § 40 auch zugelassen. Verhindert muß aber werden, daß die Presse von verschiedenen Seiten widersprechende Richtlinien erhält. Es ist vorgekommen, daß einer Zeitung von einzelnen Stellen so gegensätzliche Informationen erteilt worden sind, daß sie sich in jedem Fall Schwierigkeiten aussetzte. Aus diesem Grunde ist die durch den Entwurf vorgesehene Vereinheitlichung eine zwingende Notwendigkeit; ein unmittelbarer Verkehr von Pressestellen staatlicher und kommunaler Organe ist auch sachlich nicht notwendig, da stets die Möglichkeit besteht, ohne Zeitverlust über die Presseabteilung oder die Landesstellen des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda mit der Presse in Verbindung zu treten. Eine eigene Pressepolitik üben die Landesstellen nicht aus; ihre Aufgabe besteht lediglich darin, widersprechende Hinweise zu vermeiden. Die Erteilung von Auskünften, die die Presse selbst erbittet, soll durch den Entwurf nicht ausgeschlossen werden. Dagegen wird klargestellt, daß die oberste Entscheidung über alle gegen die Presse zu ergreifenden Maßnahmen einheitlich beim Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda liegt. Diese Praxis wird auf Grund einer Entscheidung des Führers und Reichskanzlers bereits seit April 1936 befolgt¹³ und hat sich bewährt. An diesem Zustande wird im Entwurf nichts geändert; er wird lediglich aufrechterhalten und bestätigt.

[...]¹⁴

¹² KabVorl. § 40 entsprach inhaltl. dem § 36 der Erstvorlage (ebd. Anm. 2) und lautete: „(1) Keine Stelle außerhalb der in den §§37 bis 39 bezeichneten ist zu Eingriffen in die Arbeit der Presse befugt, es sei denn auf Grund von Anordnungen des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda. Keine Zeitung darf Anweisungen berücksichtigen, die im Widerspruch zu diesen Vorschriften ergehen. – (2) Die Tätigkeit der Gerichte, der Staatsanwaltschaften und ihrer Hilfsbeamten wird davon nicht berührt.“

¹³ S. unten FV 148* und 185*.

¹⁴ Reaktion des RMVP auf die Einsprüche der Ressorts und Fortgang s. Dok. Nr. 187.

Zitierhinweis

Nr. 186 Begründung zur Kabinettsvorlage eines Reichspressegesetzes. 25. November 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d186>